



בית משפט השלום לתעבורה בירושלים

25 מאי 2026

פ"ל 24-03-4857 מדינת ישראל נ' חמאד

מספר פל"א 82741/2024

לפני כבוד השופט ניר נחשון

מדינת ישראל

המאשימה

נגד

אנעאם חמאד, ת"ז 086982949

הנאשמת

נוכחים

עו"ד דלקי חוסין – ב"כ המאשימה

עו"ד גאבר מחמוד – ב"כ הנאשמת

הנאשמת בעצמה

הגב' סמיה עליאן – מתורגמנית בית המשפט לשפה הערבית

פרוטוקול

בית משפט מקריא לנאשמת ולב"כ הצדדים גזר הדין.

גזר דין

1. הנאשמת הודתה והורשעה בכתב אישום המייחס לה ביצוע עבירה של נהיגה במהירות מעל ל- 41 קמ"ש מעל למותר בדרך עירונית- בניגוד לסעיף 54(א) לתקנות התעבורה תש"ל-1970.

2. על פי עובדות כתב האישום, בתאריך 17.2.24 בשעה 12:08 ו/או בסמוך לכך, נהגה הנאשמת ברכב פרטי תוצרת "מזדה" מספר רישוי 70-042-68 בדרך "בגין" בירושלים מכיוון כללי צפון ליד עמוד תאורה מספר 397/213 ו/או בסמוך לכך. באותה עת נהגה הנאשמת ברכב בדרך עירונית המסומנת בתמרור 426 במהירות של 169 קמ"ש (לאחר הפחתה) העולה יותר מפי שניים על המהירות המותרת של 80 קמ"ש הרשומה בתמרור.

תסקיר שירות מבחן-

3. מתסקיר שירות המבחן מיום 23.4.26, המבוסס על שיחה עם הנאשמת, תיעוד רפואי שהוצג, פרוטוקולי דיון וגיליון הרשעות פליליות ותעבורתיות של הנאשמת עולה כי הנאשם נישאה בגיל 23, הינה אם לשישה ילדים בטווח הגילאים 11-23, אינה עובדת ומתגוררת בשכונת "צור באהר" בירושלים. התסקיר פרט את קורות חייה כפי שאלה הוצגו על ידי הנאשמת. הנאשמת נעדרת



בית משפט השלום לתעבורה בירושלים

25 מאי 2026

פ"ל 4857-03-24 מדינת ישראל נ' חמאד

הרשעות קודמות בפלילים. בהתייחס לעבירה הנוכחית תיארה כי היא בוצעה בתקופה בה חוותה קושי רגשי לאור החשש להחמרה במצבו הרפואי של בנה. כגורמי סיכוי להישנות העבירות בעתיד מנה שירות המבחן את העובדה כי הנאשמת מתקשה לווסת עצמה ולהפעיל שיקול דעת, נעדרת כלים להתמודדות מיטיבה עם מצבי דחק ומתייחסת בצמצום לביצוע העבירה. כגורמי סיכוי לשיקום מנה שירות המבחן את העובדה כי הנאשמת נעדרת עבר פלילי ותעבורתי, את יכולתה לשמור על יציבות במסגרות, את שאיפותיה לניהול אורח חיים מתפקד ותקין, את ההתרשמות כי הינה בעלת תפיסה של אם מטיבה. שירות המבחן בא בהמלצה על ענישה מוחשית בדמות שלילת רישיון הנהיגה והטלת קנס כספי.

טיעוני המאשימה לעונש-

4. המאשימה עמדה על חומרת העבירות שביצעה הנאשמת תוך שהדגישה את המהירות הגבוהה בה נהגה ואת וותק נהיגתה- הנאשמת אווזת ברישיון נהיגה משנת 2018. לטענת המאשימה הערכים המוגנים שנפגעו במקרה דנן הינם פגיעה בביטחונם, בנפשם ובגופם של משתמשי הדרך וכי הפגיעה הינה ברף הגבוהה והפנתה ל-ע"פ 2698/08 מ"י נ' רפי טוהר (28.1.09) שם הורשע הנאשם בנהיגה במהירות של 169 קמ"ש, 78 קמ"ש מעל המותר, ונקבע **"מהירות מופרזת היא המתכון הבטוח לתאונות דרכים וככל שהמהירות גבוהה יותר הסבירות שהתאונה תהיה קטלנית עולה במידה משמעותית."**

6. עוד לטענתה, המהירות בה נהגה הנאשמת מלמדת על המסוכנות הנשקפת ממנה ועל כך שהעבירה בוצעה ביוזעין ומצדיקה פסילה לתקופה ממושכת, קנס גבוה ומאסר לתקופה קצרה שיכול וירוצה בדרך של עבודות שירות. **באשר למתחם הענישה הפנתה המאשימה לפסיקות כדלקמן:**

רע"פ 5250/12 מחמד אבו גוידר נ' מדינת ישראל (14.1.13) [להלן- "פרשת גוידר"]- המבקש הורשע בבימ"ש השלום לתעבורה בנהיגה במהירות מופרזת של 195 קמ"ש, במקום בו המהירות המותרת היא 90 קמ"ש והושת עליו עונש מאסר בפועל לתקופה בת 4 חודשים, פסילת רישיון נהיגה למשך 6 שנים, ועונשים נלווים. בערעור לבימ"ש המחוזי הועמדה תקופת הפסילה על 50 חודשים. בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון נדחתה אף היא. בית המשפט העליון שדן בבקשת רשות ערעור פסק: **"כאמור, גם אם עונש מאסר בכגון דא הוא נדיר, כבר היו דברים מעולם (ראו למשל: פ"ל 5066-10-10 מדינת ישראל נ' ויצמן [פורסם בנבו] (ניתן ביום 19.3.2012)). לא נס ליחם של דברי הנשיא (כתארו אז) מ' שמגר: "התיזה לפיה כאילו אין גוזרים עונש מאסר בשל עבירות של מהירות מופרזת, אינה מעוגנת במציאות ואף אינה יכולה לנבוע מן הרצוי. העונש נמדד על פי נסיבות העניין, אופייה של העבירה ועברו של הנאשם ונסיבותיו**



בית משפט השלום לתעבורה בירושלים

25 מאי 2026

פ"ל 24-03-4857 מדינת ישראל נ' חמאד

האישיות וכאשר שקילתם של אלה מצדיקה זאת, מן הנכון להטיל גם מאסר בשל עבירה של מהירות מופרזת ואין כל הצדקה לאבחן ביו עבירה זו לבין עבירה אחרת" (ר"ע 99/86 חבשי נ' מדינת ישראל [פורסם בבנו] (18.3.1986)).

עפ"י (ת"א) 56226-04-18 בר-אל דוד נ' מדינת ישראל (08.10.18) - נדחה ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום לתעבורה בתל אביב במסגרתו הורשע הנאשם בעבירה של נהיגה במהירות מופרזת של 177 קמ"ש במקום בו המהירות המרבית היא 90 קמ"ש. על הנאשם הושתו 21 ימי מאסר בפועל, קנס בסך 7,000 ₪ או 70 ימי מאסר בתמורתו ופסילה לתקופה של 20 חודשים וכן פסילה ומאסרים מותנים. בדחותו את הערעור פסק בית המשפט כי "נהג הנהוג במהירות טיסה העולה כמעט כפול מהמהירות המותרת עושה זאת ביודעין. נהג כזה יודע שהוא מסכן את חייו ואת חיי המשתמשים בדרך ובנסיבות כאלה גזירת דין של פסילה ממושכת, קנס גבוה ואף מאסר קצר כפי שהוטל על-ידי בית משפט קמא הינה ענישה הולמת ומתחייבת."

עפ"י (ב"ש) 8825-02-14 אבו עסא נ' מדינת ישראל (26.05.14) (המהירות בה נהג הנאשם 202 : קמ"ש. המהירות המותרת 100 :קמ"ש. הנאשם בעל ותק נהיגה קצר של 7 שנים ולחובתו 12 הרשעות קודמות בנייהן עבירת מהירות נהיגה בזמן פסילה ונהיגה כבלתי מורשה. העונש שנגזר :מאסר בפועל למשך 4 חודשים, פסילה למשך 6 שנים, מאסר על תנאי של חודשיים למשך שנתיים וקנס בסך 1,000 ₪. הערעור נדחה .

תתע (ת"א) 3599-04-16 מדינת ישראל נ' סח'ניני רג'א - (1.5.18) הנאשם הורשע, לאחר ניהול הוכחות, בשלושה אירועים של נהיגה במהירות העולה על המותר, במהירויות של 175 קמ"ש, 163 קמ"ש ו-172 קמ"ש בדרך בה מותרת מהירות עד 90 קמ"ש. בית המשפט ציין שהמתחם לשלושת המקרים נע בין מאסר על תנאי למאסר בן 3 חודשים, שיכול וירוצה בעבודות שירות, פסילה בין 18 חודשים ל- 4 שנים, פסילה על תנאי וקנס. בחודש בו נעברו העבירות עבר הנאשם 2 עבירות נוספות של נהיגה במהירות מופרזת, ובית המשפט ציין שיחס כה מזלזל בחוק אינו ראוי לענישה מקלה, וגזר עליו 3 חודשי מאסר, בעבודות שירות, 24 חודשי פסילה, פסילה על תנאי, בת 6 חודשים, למשך 3 שנים, מאסר על תנאי, בן 7 חודשים, למשך 3 שנים, וקנס בסך 5,000 ₪.

עפ"י (ת"א) 56226-04-18 בר-אל דוד נ' מדינת ישראל (08.10.18) אליו הפנה ב"כ הנאשם בטיעוניו; (המהירות בה נהג הנאשם 177 :קמ"ש. המהירות המותרת 90 :קמ"ש. לחובת הנאשם 18 הרשעות קודמות, ביניהן עבירות של אי ציות לתמרורים שונים ועבירה של נהיגה במהירות מופרזת. העונש שנגזר :מאסר בפועל למשך 21 יום, פסילה למשך 20 חודשים, פסילה על תנאי, מאסר על תנאי וקנס בסך 7,000 ₪. ערעור למחוזי נדחה.



בית משפט השלום לתעבורה בירושלים

25 מאי 2026

פ"ל 24-03-4857 מדינת ישראל נ' חמאד

תתי"ע 8963-05-17 מדינת ישראל נ' טוויטו אליהו חיים – (04.06.18) [להלן- "פרשת טוויטו"] הנאשם הורשע על פי הודאתו בנהיגה במהירות של 172 קמ"ש העולה על המהירות המותרת במקום שהינה 80 קמ"ש. בית המשפט קבע כי מתחם הענישה בכל הנוגע לעבירות של נהיגה במהירות מופרזת כאשר החריגה היא מעל 70 קמ"ש נע על הציר שבין שנה וחצי ועד חמש שנות פסילה. כן קבע בית המשפט כי בהתאם לפסיקה יכולה הענישה לכלול רכיב מאסר בפועל אולם מנגד קיימת פסיקה הנעדרת רכיב של מאסר בפועל. במקרה דנן הואיל ולנאשם ותק נהיגה משנת 2012 ללא כל הרשעה קודמת, בשים לב למצבו המשפחתי, האישי והכלכלי הקשה ובהתחשב בהודאתו ובהבעת חרטה נמנע בית המשפט מלהטיל עליו מאסר בפועל והטיל עליו מאסר מותנה בצד פסילה בת 20 חודשים ועונשים נלווים.

פ"ל 7791-05-21 מדינת ישראל נ' אלעביד (16.6.21)- הנאשם הודה והורשע בביצוע עבירה של נהיגה במהירות של 234 קמ"ש שעה שהמהירות המקסימלית המותרת במקום היתה 110 קמ"ש. בנוסף, רישיונו של פקע ורישיון הרכב לא היה בתוקף 4 חודשים בהתנהגות זו ייחסה המדינה לנאשם גם עבירה של נהיגה בקלות ראש. לחובתו 6 הרשעות קודמות כולל שניתנאים ברי הפעלה ביחס לעבירת מהירות אחרת שביצע וביחס לעבירה של נהיגה בזמן פסילה. בצדדים הגיעו להסדר טיעון הכולל רכיב של מאסר בפועל לתקופה של 4 חודשים לצד פסילה בפועל לתקופה של 3 שנים יחד עם ענישה נוספת צופת פני עתיד. על הנאשם נגזרו העונשים הבאים: התחייבות בסך 5,000 ש"ח פסילה לתקופה בת 3 שנים, פסילה מותנית לתקופה בת 6 חודשים למשך 3 שנים, מאסר מותנה לתקופה בת 5 חודשים למשך 3 שנים, 4 חודשים מאסר בפועל.

7. באשר להתרשמות שירות המבחן, לפיה, הנאשמת תתקשה לבצע ענישה טיפולית טענה המאשימה כי אין לזקוף זאת לזכותה או לחובתה של הנאשמת בעת גזירת העונש ועתרה לגזור על הנאשמת את העונשים הבאים: 3 חודשי מאסר שירוצו בדרך של עבודות שירות ככל שהנאשמת תמצא מתאימה לכך, פסילה לתקופה בת 30 חודשים, פסילה מותנית לתקופה בת 6 חודשים למשך 3 שנים, מאסר מותנה לתקופה בת 3 חודשים למשך 3 שנים וקנס כספי.

טיעוני ההגנה לעונש-

8. ההגנה עתרה לגזור את עונשה של הנאשמת בהתאם לתיקון 113 לחוק העונשין תוך שהדגישה כי הנאשמת הודתה בביצוע העבירה בהזדמנות הראשונה ועמדה על נסיבותיה האישיות וסיכויי שיקומה- כפי שפורטו בתסקיר שירות המבחן ועל היותה נעדרת הרשעות קודמות על אף וותק נהיגה של 8 שנים.



בית משפט השלום לתעבורה בירושלים

25 מאי 2026

פ"ל 4857-03-24 מדינת ישראל נ' חמאד

9. לטענת ההגנה נסיבות המקרה בפרשת **גוידר** - אליו הפנתה המאשימה בטיעוניה, חמורות מהמקרה דנן. שכן- שם, הנאשם הורשע בנהיגה במהירות של 195 קמ"ש במקום 90 קמ"ש ועברו התעבורתי ביחס לוותק נהיגתו היה מכביד.

10. באשר למתחם הענישה טענה ההגנה כי זה אינו כולל רכיב מאסר כלל וכי רכיב הפסילה בנסיבות דומות מתחיל מ-4 חודשים- **והפנתה לפסיקות כדלקמן:**

תתע"א 8830-06-24 **מדינת ישראל נ' עביד** (22.9.24)- שם, הורשע נאשם צעיר- חדש על פי הודאתו, בנהיגה בדרך שאינה עירונית שהמהירות המירבית המותרת הינה 90 קמ"ש, במהירות של 168 קמ"ש. הנאשם נעדר הרשעות קודמות. בית המשפט גזר על הנאשם את העונשים הבאים: קנס בסך 1,000 ₪, פסילה לתקופה בת 11 חודשים, פסילה לתקופה בת 5 חודשים למשך 3 שנים, מאסר לתקופה בת חודשיים למשך שנתיים והתחייבות כספית בסך 3,000 ₪.

תת"ע (ירושלים) 2468-11-11 מדינת ישראל נ' עבדאללה נגיב (15.11.12, פורסם נבו) - הנאשם הורשע על סמך הודאתו בנהיגה במהירות של 167 קמ"ש בדרך שאינה עירונית בה המהירות המרבית המותרת הינה 90 קמ"ש בלבד - 77 קמ"ש מעל המותר. לנאשם רישיון נהיגה לרכב דו גלגלי ומשנת 2010 רישיון נהיגה לרכב. הנאשם צבר לחובתו 7 הרשעות קודמות, רובן מסוג ברירת משפט ואינן כוללות הרשעה בעבירה דומה. הושתו על הנאשם: קנס בסך 2,500 ₪, פסילה מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 6 חודשים, פסילה מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 11 חודשים וזאת על תנאי למשך 3 שנים ו-150 שעות של"צ.

תתע"א (פתח תקווה) 3857-08-16 מדינת ישראל נ' מוחמד נוג'יידאת (11.8.16) הנאשם הורשע בעבירה של נהיגה במהירות של 172 קמ"ש העולה על המהירות המירבית המותרת של 90 קמ"ש (82 קמ"ש מעל המותר). הנאשם בעל עבר תעבורתי מכביד והרשעתו האחרונה הינה עבירת מהירות. הושתו על הנאשם: 11 חודשי פסילה בפועל, הפעלת פסילה על תנאי למשך 3 חודשים לריצוי בחופף, 4 חודשי פסילה על תנאי למשך 3 שנים וקנס בסך 2500 ש"ח.

עפ"ת (ים) 6982-07-16 גארינזר נ' מדינת ישראל (03.08.16) על נאשם שהורשע, על יסוד הודאתו, בנהיגה במהירות של 173 קמ"ש בכביש בו המהירות המקסימלית המותרת הינה 90 קמ"ש (83 קמ"ש מעל המותר) הושתו בבית משפט קמא 18 חודשי פסילה, פסילה מותנית של 6 חודשים למשך 3 שנים, קנס בסך 2,000 ₪ ומאסר לתקופה של 3 חודשים על תנאי למשך 3 שנים אם ינהג



בית משפט השלום לתעבורה בירושלים

25 מאי 2026

פ"ל 4857-03-24 מדינת ישראל נ' חמאד

במהירות שהינה 20 קמ"ש ומעלה מעל סף המינימום של עבירת מהירות המוגדרת כהזמנה לדין. בית המשפט המחוזי קבע כי מתחם הענישה בעבירות של נהיגה במהירות מופרזת במקרים דומים, מתחיל בעונש פסילת רישיון של ארבעה חודשים ומגיע במקרים קיצוניים לפסילה של עד שלוש שנים. הואיל והנאשם נעדר עבר פלילי או תעבורתי ולקח אחריות על המיוחס לו בהזדמנות הראשונה, פסק בית המשפט המחוזי כי עונש פסילת רישיון הנהיגה יופחת ל-14 חודשים, מתוכם יופחתו 3 חודשים, אשר יומרו ב-150 שעות של"צ, כך שעונש פסילת הרישיון בפועל, יעמוד על 11 חודשים. כן הוטלה על המערער, בהתאם להסכמתו, התחייבות בסך של 5,000 ₪ למשך 3 שנים, להימנע מביצוע עבירה של נהיגה במהירות העולה על 30 קמ"ש מעל המהירות המותרת. יתר רכיבי גזר הדין, לרבות רכיב המאסר המותנה, נותרו על כנם.

דיון והכרעה-

הכללים לגזירת העונש

11. חוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן: "חוק העונשין") קובע בחינה בת שלושה שלבים שעל בית המשפט לבצע בבואו לגזור את עונשו/ה של הנאשם/מת. **בשלב ראשון**, על בית המשפט לקבוע את מתחם העונש ההולם למעשה העבירה שביצעה/ה הנאשם/מת ולשם כך יתחשב בערך החברתי שנפגע מביצוע העבירה, במידת הפגיעה בו, במדיניות הענישה הנהוגה ובנסיבות הקשורות בביצוע העבירה. בשלב זה על בית משפט לבחון את מכלול השיקולים הנוגעים לנסיבות ביצוע העבירה. **בשלב שני**, על בית משפט לבחון את קיומם של חריגים המצדיקים סטייה מהמתחם שנקבע, בשל קיומו של פוטנציאל שיקומי משמעותי או צורך מיוחד בהגנה על הציבור. אם בית המשפט לא מצא לחרוג ממתחם העונש שקבע, אזי יעבור **לשלב השלישי**, בו עליו לקבוע מהו העונש ההולם לנאשם/מת בתוך המתחם (ראה: ע"פ 2918/13 **אחמד דבס נ' מדינת ישראל** (פורסם בנבו, 18.07.13)).

12. העבירה אותה ביצעה הנאשמת הינה עבירה חמורה ביותר, הטומנת בחובה פוטנציאל ממשי לסיכון חיי אדם. במהירות נסיעה כה גבוהה יכולתה של הנהגת להבחין בסיכונים בדרך ולהתמודד עמם כהלכה, בעודה נוהגת במהירות שכזאת, מוגבלת ממש. מהירות מופרזת קיצונית מגדילה את הסיכון לאובדן שליטה פתאומי, אי התאמה בין מהירות הנהיגה לתנאי הדרך, הגדלת מרחק הבלימה במקרה של בלימת חירום וגרימת נזק הרסני במקרה של תאונת דרכים (ראה פ"ל-8814-05-22 מדינת ישראל נ' **ראמי שיבלי** (03.12.2023)).

13. בית המשפט העליון קבע, כי נהג העולה על הגה ונוהג במהירות מופרזת, תוך חריגה גבוהה מן המהירות המותרת, עושה זאת במודעות ובחוסר אחריות תוך נטילת סיכון בלתי סביר לאפשרות



בית משפט השלום לתעבורה בירושלים

25 מאי 2026

פ"ל 24-03-4857 מדינת ישראל נ' חמאד

גרימת תוצאה קטלנית. נהג זה מזלזל בחוק ובחיי אדם, מסכן את המשתמשים בדרך ויש להחמיר עמו (ר' רע"פ 1901/13 אסף אופיר נ' מדינת ישראל, 07.04.13).

14. **הערכים החברתיים המוגנים שנפגעו כתוצאה מהעבירה בה הורשעה הנאשמת** הם קדושת החיים ושמירה על חיי אדם ועל שלמות הגוף והנפש של ציבור משתמשי הדרך. **מידת הפגיעה בערכים המוגנים** הינה גבוהה. מהירות נהיגתה של הנאשמת **חרגה ב-89 קמ"ש מהמהירות המותרת של 80 קמ"ש** (יותר מפי שניים) בדרך עירונית בה נהגה ובדרך נס לא התממשה הסכנה ולא נגרמה תאונת דרכים.

15. **באשר לנסיבות הקשורות בביצוע העבירה**, נתתי דעתי, מחד גיסא, לגובה החרیגה מהמהירות המותרת- כמפורט; לסוג הרכב בו בוצעה העבירה; למקום ומועד ביצוע העבירה- דרך עירונית בשעת לילה- כאשר פוטנציאל הנזק מביצועה גבוה. מאידך גיסא, נתתי דעתי לכך שלא בוצעו עבירות נלוות וכי בסופו של יום העבירה הסתיימה ללא נפגעים בגוף או ברכוש.

16. **מדיניות הענישה הנוהגת** מלמדת כי במקרים דומים נעה הענישה במנעד רחב: ללא מאסר כלל ועד למספר חודשי מאסר בפועל, פסילות במנעד רחב וענישה נלווית. ככל שהמהירות עולה, וככל שהפער בין המהירות בפועל למהירות המותרת עולה, כך גדל העונש.

17. בעניין זה אציין כי המאשימה הציגה ככלל מקרים של מהירות מופרזת הגבוהה יותר מהמהירות המופרזת בה נסעה הנאשמת ואילו ההגנה הציגה מקרים של מהירות מופרזת נמוכה יותר. אשר על כן, העונשים שהוטלו באותם מקרים היו בהלימה למידת החריגה של המהירות.

18. ראו למשל:

תת"ע 4801-07-10 **מדינת ישראל נ' שבאנה** (31.7.12)- הנאשם הודה והורשע בביצוע עבירה של נהיגה במהירות מופרזת - במהירות של 180 קמ"ש במקום 90 קמ"ש בדרך שאינה עירונית. הנאשם רופא, נשוי בן 42 ואב לשלושה ילדים קטנים. הנאשם לא נהג 18 חודשים בטרם נגזר דינו. לחובתו 5 אירועים של נהיגה מעל למהירות המותרת. בית המשפט גזר על הנאשם את העונשים הבאים: פסילה לתקופה בת 11 חודשים, 200 שעות שירות לתועלת הציבור, קנס בסך 2,000 ₪ ופסילה לתקופה בת 3 חודשים למשך שנתיים.

בעפ"ת 61635-03-16 **כהן יובל נ' מדינת ישראל** נדחה ערעור על גזר דין של בית משפט השלום לתעבורה בפתח תקווה. הנאשם הורשע בעבירה של נהיגה במהירות של 189 קמ"ש במקום בו



בית משפט השלום לתעבורה בירושלים

25 מאי 2026

פ"ל 4857-03-24 מדינת ישראל נ' חמאד

1 המהירות המרבית הינה 90 קמ"ש. על הנאשם הושתו 6 חודשי מאסר על תנאי וזאת לתקופה של
2 3 שנים, 12 חודשי פסילה, 3 חודשי פסילה על תנאי למשך 3 שנים וקנס בסך 3,000 ₪.

3
4 בע"פ 5395/08 מזלטרין מור מוריס נ' מדינת ישראל נדחה ערעור על פסק דינו של בית משפט
5 השלום לתעבורה באשקלון. הנאשם הורשע בנהיגה במהירות של 189 קמ"ש במקום בו מותר
6 מהירות של עד 90 קמ"ש. על הנאשם הושתו 18 חודשי פסילה, 6 חודשי פסילה על תנאי וזאת
7 למשך 3 שנים וקנס בסך 1,200 ₪. הנאשם ערער על כל חלקי פסק הדין, ערכאת הערעור קבעה כי
8 מדובר בעונש מקל ועל כן לא מצאה להתערב בו.

9
10 ראה גם פסיקת בית המשפט בפרשת טוויטו אליו הפנתה המאשימה.

גזירת עונשה של הנאשמת בתוך מתחם העונש ההולם

11
12
13
14 19. בבואי לגזור את עונשה של הנאשמת בתוך מתחם העונש ההולם, הבאתי בחשבון את השיקולים
15 הבאים:

16
17 20. לזכות הנאשמת זקפתי את הודאתה במיוחס לה בהזדמנות הראשונה תוך חיסכון זמן שיפוטי
18 יקר; את היעדרן של הרשעות קודמות בתחום התעבורתי ובתחום הפלילי ולמעשה זאת היא
19 מעידתה הראשונה ונראה כי זו אינה מאפיינת את התנהלותה הכללית; את נסיבותיה האישיות
20 כפי שפורטו בתסקיר שירות המבחן, לרבות את היותה אם ל-6 ילדים.

21
22 21. לחובת הנאשמת זקפתי את המהירות הגבוהה בה נהגה כאשר עסקינן בדרך עירונית בטבורה של
23 עיר והסיכון שנשקף לשלום הציבור כתוצאה ממעשיה.

24
25 22. אציין כי ככלל העונש ההולם למידת המעשים מצדיק, לטעמי, ככלל הטלת עונש מאסר בפועל ולו
26 בדרך של עבודות שירות. עם זאת, בשים לב להיעדר עבר ולנסיבותיה האישיות מצאתי לקבל
27 המלצת שירות המבחן ולהטיל על הנאשמת ענישה בעלת אופי שיקומי. אין בידי לקבל עמדת
28 שירות המבחן שהתבססה על טענת הנאשמת, לפיה, היא תתקשה לבצע צו של"צ בשל מצבה
29 הרפואי. סבורני כי מי שנתפס כשהוא נוהג במהירות 169 קמ"ש העיד על עצמו כי הוא מסוגל אף
30 לבצע שעות לתועלת הציבור בהתאם כמובן לתוכנית שתותאם למצבה של הנאשמת וליכולותיה
31 ובהיקף שעות שאינו מצוי ברף הגבוה.

32
33 לאור האמור מצאתי לנכון למקם את הנאשמת ברף הנמוך של מתחם הענישה אך לא בתחתיתו.



בית משפט השלום לתעבורה בירושלים

25 מאי 2026

פ"ל 24-03-4857 מדינת ישראל נ' חמאד

לפיכך אני דן את הנאשמת לעונשים הבאים:

1. תשלום קנס בסך 2,500 ₪ או 25 ימי מאסר תמורתם.
הקנס ישולם ב-5 תשלומים חודשיים כאשר התשלום הראשון ישולם לא יאוחר מיום 6.9.26.
ככל שקיימת הפקדה בתיק לטובת הנאשם, היא תקוזז לטובת הקנס והיתרה ככל שתיוותר, תושב לנאשמת בכפוף לדין.
ניתן יהיה לשלם את הקנס כעבור שלושה ימים מיום מתן ההחלטה / גזר הדין לחשבון המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות ברשות האכיפה והגבייה באחת מהדרכים הבאות:
 - **בכרטיס אשראי – באתר המקוון של רשות האכיפה והגבייה, www.eqa.gov.il**
 - **מוקד שירות טלפוני בשרות עצמי (מרכז גבייה) – בטלפון 35592* או בטלפון 073-2055000**
 - **במזומן בכל סניף של בנק הדואר – בהצגת תעודת זהות בלבד (אין צורך בשוברי תשלום).**
2. פסילה מלקבל ו/או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 30 חודשי פסילה. הפסילה במצטבר לכל פסילה אחרת.
הנאשמת תפקיד רישיונה או תצהיר על העדר רישיון, במזכירות בית המשפט, לא יאוחר מיום 6.9.26.
תשומת לב הנאשם לכך שהעונש המקובל על נהיגה בזמן פסילה הוא מאסר בפועל.
3. פסילה מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 5 חודשים, וזאת על תנאי למשך 3 שנים.
4. אני מצווה על מאסרה של הנאשמת למשך 3 חודשים, וזאת על תנאי למשך 3 שנים, ממועד מתן גזר דין זה, אם תעבור על הוראות סעיף 67 ו/או 10(א) לפקודת התעבורה תשכ"א-1961, שעניינם נהיגה בפסילת רישיון או נהיגה ללא רישיון נהיגה בתוקף ו/או נהיגה במהירות מופרזת מסוג הזמנה לדין.
5. הנאשמת תבצע 100 שעות שירות לתועלת הציבור, בכפוף לתוכנית שיגיש שירות המבחן / כמוסכם עם שירות המבחן, לא יאוחר מיום 6.9.26 בתיאום עם שירות המבחן.
הוסברו לנאשמת משמעות הצו, מטרת השירות ופרטיו.





בית משפט השלום לתעבורה בירושלים

25 מאי 2026

פ"ל 4857-03-24 מדינת ישראל נ' חמאד

- 1 הנאשמת הוזהרה כי אם לא תמלא כנדרש אחר צו השירות ישקול ביהמ"ש לבטל את הצו
- 2 ולהטיל עליה עונש נוסף.
- 3
- 4 זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים בתוך 45 יום מהיום.
- 5
- 6
- 7 ניתן והודע היום ט' סיוון תשפ"ו, 25/05/2026 במעמד הנוכחים.
- 8

[Handwritten signature]

ניר נחשון, שופט

- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15

